

1521324-98.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... que o automóvel era produto de roubo cometido dias antes. No interior do veículo ocupado pelos réus, os policiais apreenderam a pistola calibre .9, dotada de numeração suprimida (fls.39/40), além dos bens das vítimas Jesus, Juan e Meluzca.

As vítimas reconheceram Pedro, Bruno e Erick como autores do roubo que sofreram conforme fls. 30, 31 e 32.

Anote-se que, em função ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521324-98.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521324-98.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254570/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 27487167 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2254570 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR Desconhecido 2 e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos.

PEDRO FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA, qualificado a fl. 17, BRUNO MARCOS VIEIRA DE AMORIM, qualificado a fl. 18, e ERICK RAMOS DA SILVA, qualificado a fl. 19, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, incisos II, VII, e §2º-B este último parágrafo c.c. artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, e artigo 180, caput, c.c. artigo 29, II, todos do Código Penal, aplicando-se o concurso material entre as duas imputações (artigo 69, do Código Penal), porque, em 16 de setembro de 2022, por volta das 14h00, no interior da

residência sediada a Rua Fernando Leger, 100, Parque São Lucas, nesta cidade e comarca, juntamente com duas outras pessoas não identificadas, todas com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre eles, teriam subtraído, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo consistente em pistola calibre .9, de numeração suprimida, os bens descritos no auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 39/40, pertencente às vítimas Jesus Ublado Jallurana Anamuro, Juan Carlos Mamani Laura e Meluzca Doris Quispe Laura.

Consta ainda no presente inquérito policial que, entre os dias 02 de setembro de 2022 e 16 de setembro de 2022, em local incerto, Pedro, Bruno, Erick, e outras duas pessoas não identificadas, todas com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre eles, teriam adquirido/recebido, em proveito deles, o veículo Renault Kwid, descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 39/40, que sabiam ser produto de crime.

Segundo o apurado, os réus e outras duas pessoas não identificadas se deslocaram à residência sediada no local dos fatos e lá, empunhando arma de fogo calibre .9, de numeração suprimida, ingressaram no imóvel, renderam as vítimas acima indicadas e anunciaram o assalto. Utilizando-se, ainda, de duas facas da cozinha do imóvel, os réus e as duas pessoas não identificadas reforçaram as ameaças às vítimas e agrediram fisicamente a ofendida Meluzca, e determinaram a todos a entrega de seus bens, no que foram atendidos. Em posse dos bens amealhados, todos deixaram o local em fuga.

Ocorre que, momentos após o crime, os réus foram detidos enquanto ocupavam o veículo Renault Kwid, sendo que, no ato da abordagem, em consulta, os policiais verificaram que o automóvel era produto de roubo cometido dias antes. No interior do veículo ocupado pelos réus, os policiais apreenderam a pistola calibre .9, dotada de numeração suprimida (fls.39/40), além dos bens das vítimas Jesus, Juan e Meluzca.

As vítimas reconheceram Pedro, Bruno e Erick como autores do roubo que sofreram conforme fls. 30, 31 e 32.

Anote-se que, em função da suposta prática delitiva, os acusados foram presos em flagrante delito (fls. 12/13), convertido, para todos, em prisão preventiva em decisão prolatada em Audiência de Custódia (fls. 81/84).

A denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2022 (fls. 138/142), de sorte que os réus foram citados (fls. 182, 188 e 190) e ofereceram resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública, durante a audiência (fls. 198/201).

Durante a instrução, foram inquiridas as vítimas e as testemunhas policiais, de sorte que, ao final, os réus foram interrogados.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia, observando-se a reincidência e os maus antecedentes dos réus; pena base acima do mínimo legal para cada um, atenuante da confissão judicial, com as causas de aumento de pena e também a pena de receptação igualmente aumentada acima do mínimo, em concurso matéria de crimes, fixando-se o regime inicial fechado e encaminhando-se a arma para a destruição.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição dos acusados, requerendo a desclassificação da conduta delitiva do acusado Bruno para furto, nos termos do art. 29, §2º do Código Penal, bem como o afastamento da majorante de emprego de arma branca, e afastamento do §2º-B do art. 157, já que a arma de fogo apreendida deixou de ser de uso restrito. Ainda requereu a absolvição dos réus pelo delito de receptação. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e sua compensação integral

com a agravante de reincidência, regime inicial diverso do fechado e o direito de recorrer da sentença em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é parcialmente procedente para condenar os réus.

A materialidade foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 01/08, Autos de Reconhecimento Pessoal de fls. 30/32, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 39/40, Laudo Pericial de fls. 169/173, Laudo Pericial de fls. 174/180, e pelos depoimentos de todos os ouvidos no presente procedimento.

A autoria é certa.

Na fase Policial (fls. 20), o réu Pedro permaneceu calado. Judicialmente, disse que estava andando na região e viram a casa, parecia sem pessoas dentro dela. Tocaram a campainha e aparentemente não havia ninguém. É chaveiro e abriu o portão, entrou com Erick e outro rapaz. Bruno estava no carro, o Renault. Realmente, usaram a arma na casa. Parecia um local de trabalho escravo. Eles não entendiam o que eles falavam. Levaram telefones, notebook e vinte mil reais. Um dos participantes não foi preso, ele estava com o restante do dinheiro. Não conhecia a região, Bruno se perdeu e foram presos. Bruno dirigia, estava atrás e Erick era passageiro. O rapaz mais violento, que estava com a arma, foi o que fugiu. Estava em aberto por um furto à residência. É casado e tem um filho de 3 anos, ajuda no sustento dele.

O corréu Erick, na fase Policial (fls. 21), também permaneceu calado. Judicialmente, confessou o roubo. Entraram na casa e pediram os pertences de todos. Estavam com arma de fogo. Quem ficou do lado de fora foram Bruno e Pedro. Quem dirigia o carro era o Bruno. Uma das pessoas que participou não foi presa. O dinheiro roubado ficou com essas pessoas. Não conhecia policiais ou vítimas antes. É amasiado e não tem filhos. Estava em regime aberto.

O corréu Bruno (fls. 22), em solo policial, também ficou em silêncio. Judicialmente, disse que foi chamado e foi com eles como se fossem praticar um furto. Não entrou na casa, só dirigiu o carro. O carro foi comprado por ele em Santo André, que era para rodar, a placa não constava nada, não sabia que era roubado. Disse que tinham multas, estava com ele havia dez dias. Erick e Pedro entraram na casa com outro que fugiu. Viu depois que havia uma arma no carro. Não conhecia vítimas ou policiais. Estava em regime aberto havia dois anos. Trabalhava com peças de caminhão e foi mandado embora e tem uma bala na espinha, com problemas de mobilidade. Tem chance de ficar paralítico e não lhe dão remédios para dor.

A vítima Meluzca Doris Quispe Laura reconheceu judicialmente Erick, mas não Bruno (ao lado de figurantes) e também reconheceu Pedro, que estava com outros figurantes. Um dos agentes bateu nela perguntando onde estava o dinheiro, um subiu com o marido dela, com faca pontada em sua cabeça, e também arma. Um deles usou faca no pescoço de seu primo. Disse que daria o dinheiro que ela tinha, seis mil reais, mas, eles disseram que queriam mais e bateram de novo nela. Falaram que eles seriam sequestrados e que teriam que fazer pix, Separou dez mil para pagar tecido e deu esse dinheiro, não tinha mais. Isso tudo aconteceu no quarto, na parte de baixo havia outro rapaz com duas facas que estavam na cozinha. Seu primo conseguiu fugir e foi pedir ajuda. Um deles tinha rádio e falava com alguém que estava do lado de fora. Demoraram muito porque só falavam em dinheiro, ficaram de dez a quinze minutos. Fecharam eles no quarto, pegaram ainda os televisores. Do quarto, pediram ajuda para as pessoas que estavam na rua. Foram presos cerca de meia hora depois.

A vítima Juan Carlos Mamani Laura não reconheceu os acusados judicialmente. Disse que os réus entraram quebrando a porta. Estava na cozinha, havia quatro agentes, um homem mais velho e outros três caras. Viu uma ou duas armas. Disseram que era policiais. Mandaram todos colocarem celulares na mesa. Pegaram facas de cozinha da casa das vítimas, mas não viu porque fugiu e foi pedir ajuda. Um fugiu, três foram presos. Na delegacia, reconheceu os três acusados. Recuperaram tudo, menos dinheiro. Tinha um carro vermelho esperando por eles.

A vítima Jesus Ublado Jallurana Anamuro reconheceu judicialmente Pedro como um dos participantes, mas não reconheceu os acusados Bruno e Erick (ao lado de figurantes). Quebraram a porta para entrar e disseram que era polícia civil, que ali havia trabalho escravo. Não disseram que era assalto. Percebeu que era um roubo quando eles entraram na cozinha, e mandaram todos colocarem celulares na mesa. Eram três ou quatro pessoas, usavam uma arma de fogo e pegaram facas de cozinha da casa das vítimas. Moram três famílias na casa, havia doze pessoas. Ameaçaram com facas e revólver, que iriam matá-los se não dessem dinheiro. Um deles era mais agressivo e colocou arma no pescoço de uma das mulheres. Levaram dinheiro, celular, chave reserva do carro. O que usava arma era mais velho, não pegaram. Eles falavam com alguém por rádio, que estava na rua. Não era Pedro que estava armado. Foi recuperado notebook, parte do dinheiro, celulares. Na delegacia, reconheceu os acusados, hoje, estão com cabelo cortado e difícil de reconhecer. Na delegacia, estavam os três e os reconheceu, estavam na mesma sala. Não recuperaram dez mil reais. Tinha um carro vermelho esperando por eles, que disseram que era roubado.

A Policial Militar Tays de Souza Gazim reconheceu os acusados em audiência. Foi irradiado roubo a residência com o Kwid vermelho envolvido. Eles fugiram, depois de acompanhamento por várias vias, perderam o controle e colidiram com a guia. Os pertences das vítimas estavam no carro, celulares, relógios, notebooks, e uma arma no banco do passageiro dianteiro. Bruno era o condutor e Pedro disse que era especialista em abrir porta, que as michas eram dele. Os objetos foram reconhecidos pelas vítimas, não acompanhou se elas reconheceram os acusados. Não conhecia os réus anteriormente. O acompanhamento foi de cerca de oito minutos. O Copom passou o carro e a placa, que havia sido trocada. O chassi dava outra placa, o carro foi roubado em Santo André 14 dias antes.

O Policial Militar Luis Fellype Diniz Pereira disse que a abordagem foi na rua citada na denuncia. Estavam em patrulhamento e irradiaram que houve roubo à residência a 8 quilômetros do local da abordagem. Deram ordem de parada, eles não obedeceram, e, na Rua Fernando Leger eles perderam o controle e foram presos. Havia celulares, notebook, arma de fogo. O carro era produto de roubo em Santo André. Os pertences das vítimas eram uma família peruana. Os acusados se passaram por policiais civis. Bruno era o motorista, Pedro era o chaveiro, sentou atrás, e Erick era passageiro dianteiro, onde estava arma de fogo. Conversou muito pouco com eles. Já os encaminhou ao Distrito Policial. Conversou com as vítimas e elas reconheceram os objetos roubados. Não sabe se as vítimas reconheceram os acusados. Não conhecia os acusados anteriormente, não são da Zona Leste. Um deles tinha um celular, nada era ilícito. A arma de fogo estava no banco de passageiro dianteiro, onde estava Erick. Reconheceu os três em audiência.

Desta forma, a prova acusatória é robusta e autoriza as condenações.

Consoante os Autos de Reconhecimento de fls. 30/32, as três vítimas, após descreverem as características físicas dos agentes roubadores, foram seguras em reconhecer todos os acusados como os indivíduos que, em conluio com dois outros não identificados, teriam praticado o delito de roubo contra eles momentos antes. Ambos os reconhecimentos foram realizados poucas horas após a prática delitiva, no mesmo dia dos fatos. Igualmente, em respeito ao que impõe o art. 155 do Código de Processo Penal, a prova foi corroborada pela confirmação do reconhecimento pessoal em juízo, tendo a vítima Meluzca reconhecido Erick e Pedro, e a vítima Jesus

reconhecido apenas Pedro, sendo certo que Bruno não foi reconhecido porque não ingressou na residência, aguardando no automóvel para facilitar a fuga dos acusados.

Além disso, os réus foram abordados pelas autoridades policiais porque conduziam o veículo informado, via COPOM, como um dos automóveis utilizados na prática da infração delitiva. Com a aproximação policial, os acusados empreenderam fuga, tendo sido iniciada perseguição que somente cessou com a colisão do referido veículo. Dentro do carro, foram encontrados, além da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, os bens subtraídos das vítimas, consoante Auto de Exibição de Apreensão de fls. 39/40.

Assim, a rápida abordagem dos réus em posse da res delitiva, somada ao pronto reconhecimento pessoal, garantem maior convicção na palavra das vítimas.

Interrogados judicialmente, os réus confessaram o roubo, embora não tenham indicado nenhuma informação do outro agente que fugiu. Verifica-se que a confissão judicial dos acusados encontra-se em consonância com as demais evidências. Inclusive foi relatado o que cada um fez de modo individual.

Em relação ao pleito defensivo para a desclassificação da conduta do réu Bruno para a de furto, em observância ao disposto no art. 29, §2º do Código Penal, não será acolhido porque a dinâmica delitiva indica claramente a ciência e vontade dos acusados para a prática de delito mais gravoso, o de roubo. Ora, caso almejassem, realmente, apenas praticar um furto, não haveria motivo para ingressarem na residência afirmando tratarem-se de policiais para combater trabalho escravo, como bem narrado pelas vítimas, tampouco seria necessário já ingressar na residência portando a arma de fogo. Ainda foi informado pelas vítimas que os réus dentro da casa se comunicavam com o que estava do lado de fora – portanto, Bruno – por meio de rádio, sendo certo que tomou ciência de que se tratava de um roubo e anuiu em aguardar os demais acusados para empreender fuga, como motorista.

A causa de aumento relativa ao concurso de agentes foi pelos relatos colhidos, dando conta da divisão de tarefas e consequentemente a coautoria entre os réus e os outros agentes não identificados. Neste sentido, o Código Penal, em seu artigo 29, consagra a teoria monista no concurso de pessoas: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Incabível a incidência da causa de aumento de pena prevista pelo art. 157, §2º-B do Código Penal, aplicada na hipótese de o delito de roubo ter sido praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Isto porque, muito embora os acusados tenham incidido na hipótese do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, cujo caput tipifica a posse ou o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o parágrafo e inciso no qual incidem os réus penaliza, com a mesma pena de tal delito, a posse de arma de fogo – qualquer que seja – com numeração ou sinal de identificação suprimido.

Não há, portanto, nova definição legal dos conceitos de arma de fogo “de uso proibido” ou “de uso restrito”, fixados consoante o Anexo I ao Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019 – é dizer, a supressão da numeração de uma arma de fogo qualquer não passa a enquadrá-la como “arma de fogo de uso proibido ou restrito”, apenas faz com que os agentes incidam nas mesmas penas deste delito. O art. 157, §2º-B do Código Penal não faz a mesma ressalva, para penalizar, também, os autores que cometam delitos violentos contra o patrimônio mediante emprego de arma com numeração suprimida, sendo incabível, no sistema penal, a analogia in malam partem. No caso em tela, a arma utilizada pelos acusados durante a dinâmica delitiva é de calibragem 9x19mm, conforme a perícia técnica realizada, tratando-se de arma de fogo de uso permitido, nos termos do Anexo A, I, da Portaria n. 1.222, de 12 de agosto de 2019, do Comando do Exército. Nesta toada, incabível o reconhecimento da

majorante do §2º-B.

Reconheço, no entanto, a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I do Código Penal, uma vez comprovado o uso de arma de fogo para efetuar a grave ameaça contra as vítimas, tendo o objeto sido periciado e atestada a sua potencialidade lesiva, conforme Laudo Pericial de fls. 169/173. Procedo, assim, nos moldes do que autoriza o art. 383 do Código de Processo Penal.

Em relação à imputação do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, verifica-se que, não obstante tenha restado bem delineada, uma vez que, conforme o Laudo Pericial de fls. 169/173, fora comprovada a supressão do número de série da arma de fogo utilizada, ainda que de uso permitido, incabível a penalização dos réus, sob pena de incidência no odioso bis in idem, já que a utilização de arma de fogo já foi valorada para a aplicação da causa de aumento de pena do roubo.

Reconheço, ademais, a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII do Código Penal, tendo sido comprovado o emprego de arma branca, qual seja, faca, através dos relatos coerentes, consoantes e detalhistas das vítimas.

Em relação ao crime de receptação, verifica-se que plenamente comprovado, sendo certo que policiais confirmaram a apreensão do veículo, produto de roubo, em poder dos réus, tempo após a subtração do mesmo. É certo que, ante o conjunto probatório produzido, restou provado que os réus tinham plena consciência da origem ilícita do bem, tendo empreendido fuga após a aproximação policial. Além do mais, não possuíam qualquer documento idôneo comprobatório da procedência lícita do veículo. Sobre o ônus da prova em crimes de receptação, o Tribunal assim já decidiu:

PENAL. CRIME DE RECEPÇÃO DOLOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. EVIDÊNCIAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DA RES. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante na posse de um telefone celular comprovadamente roubado. 2 No crime de receptação as circunstâncias da apreensão do bem produto de crime na posse do suspeito fornecem os indicativos necessários à configuração do tipo penal, cabendo à Defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou, pelo menos, indícios da boa-fé aquisitiva. 3 Apelação não provida. (Acórdão 1235831, 00057601020188070007, Relator: GEORGE LOPES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3- Passo à dosagem das penas.

Em sede de primeira fase de dosimetria penal, para os três réus, fixo a pena -base do crime de roubo acima do piso legal, na fração de 1/6, ante as circunstâncias do delito praticado, vez que ocorreu mediante a invasão dos acusados ao imóvel em que as vítimas residem, local que deveria trazer privacidade e conforto a seus habitantes, agora permeado pelo trauma advindo da infração criminosa. Deste modo, a pena dos réus, para o delito de roubo, passa a perfazer 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa; e, para o delito de receptação, de mesmo modo, fixo no piso legal de 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, observadas as circunstâncias judiciais favoráveis aos réus.

Na segunda fase, reconheço que todos os acusados são reincidentes (Vide certidão fls. 59/61 - Pedro: 32ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 1524933-26.2021.8.26.0228; certidão fls. 53/55 - Bruno: 14ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0008054-34.2016.8.26.0635; certidão fls. 56/58 - Erick: 5ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0066663-82.2017.8.26.0050, e 17ª Vara Criminal. Inquérito Policial: 0097574-82.2014.8.26.0050), mas, compenso a agravante com a atenuante de confissão espontânea, vez que os acusados confessaram, em juízo, pontos essenciais da ação delitiva.

Em terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena de concurso de agentes e emprego de arma branca, para o delito de roubo, aumento a pena dos réus na fração de 1/3 (6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias multa).

Na sequência, comprovado o uso de arma de fogo, aumento a pena na fração de 2/3. Deste modo, a penalidade aplicada para tal delito passa a perfazer 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, bem como pagamento de 27 dias-multa.

A pena do delito de receptação mantém-se no anteriormente fixado.

Observado o concurso material de delitos, somam-se as penas, que perfazem, a cada um dos acusados, 11 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, bem como o pagamento de 37 dias-multa.

O regime inicial, imposto a todos os réus, será o fechado, em função do montante de pena aplicado e da reincidência de todos os agentes delitivos, além das circunstâncias do delito, praticado mediante invasão ao imóvel das vítimas, com o emprego de arma de fogo munida e com potencialidade lesiva, bem como de arma branca, além de violência física contra uma das vítimas, sendo incabível a fixação de regime menos gravoso.

Os réus não poderão recorrer em liberdade, justificando-se a custódia preventiva como garantia da ordem pública, sendo certo que cometeram o delito ora apurado enquanto ainda em execução das penas aplicadas por procedimentos anteriores, somado ao fato de que são reincidentes, todos, por delitos contra o patrimônio, denotando risco à sociedade caso sejam precocemente colocados em liberdade, ante a insistência na reiteração delitiva. Não só, a prisão ainda é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, quando da abordagem policial, os acusados empreenderam fuga e tentaram evadir-se, denotando que podem frustrar o resultado útil do presente procedimento caso soltos.

Recomendem-se na prisão em que se encontram.

4- Em face ao exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar PEDRO FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA, BRUNO MARCOS VIEIRA DE AMORIM e ERICK RAMOS DA SILVA, já qualificados nos autos, às penas de 11 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 37 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2º, incisos II e VII e §2º-A e art. 180, caput, ambos do Código Penal.

Renata William Rached Catelli
Juíza de direito

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA